

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6853/2538

กรมทางหลวง
นาย สมโภชน์ เกาสายะพันธุ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164 เดิม, มาตรา 193/30 ใหม่, มาตรา 169 เดิม, มาตรา 193/12 ใหม่, มาตรา 188 เดิม, มาตรา 193/10 ใหม่

โจทก์ทำสัญญาจ้างจำเลยให้ทำการย่อยและขนส่งหินคลุกกองรายทางใช้สำหรับลาดยางในทางหลวงตามสัญญาดังกล่าวกำหนดให้จำเลยส่งมอบงานงวดที่1ให้เสร็จภายในวันที่3ตุลาคม2522และส่งมอบงานงวดที่2ให้เสร็จภายในวันที่2พฤศจิกายน2522เมื่อจำเลยไม่ชำระหนี้มาตั้งแต่ครบกำหนดส่งมอบงานงวดที่1คือวันที่3ตุลาคม2522จำเลยจึงผิดนัดตั้งแต่วันดังกล่าวโจทก์จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและบังคับตามสิทธิเรียกร้องแก่จำเลยได้นับแต่วันที่จำเลยผิดนัดดังกล่าวตั้งนั้นอายุความจึงต้องเริ่มนับแต่ขณะที่โจทก์อาจจะบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา169เดิม(มาตรา193/12ที่แก้ไขใหม่)โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่27ตุลาคม2532จึงเกินกำหนด10ปีคดีโจทก์ย่อมขาดอายุความตามมาตรา164เดิม|มาตรา193/30ที่แก้ไขใหม่)จำเลยจึงมีสิทธิที่จะปฏิเสธการชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องนั้นได้ตามมาตรา188เดิม(มาตรา193/10ที่แก้ไขใหม่)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ทำสัญญาจ้างจำเลยให้ทำการย่อยและขนส่งหินคลุกกอง
รยทาง ใช้ทำงานรยดยงในทงหลว ก้หนดรยะเวลทงนให้ล้แล้วสร้จกยใน
60 วัน ตกลงจ้ยค้จ้งเป็นงวดรวม 2 งวด งวดที่ 1 เป็นเงิน 287,385 บาท เมื่
จ้ลยทงนรยย่อยและขนส่งหินคลุกได้ไม่น้อยกว่ 2,499 ลูกบาศก์เมตร และคณ
กรรมทรวรจรับงนรยบร้ยล้แล้วกยในวันที่ 3 ตุลาคม 2522 งวดที่ 2 เป็นเงิน
287,385 บาท เมื่จ้ลยได้ทงนรยย่อยและขนส่งหินคลุกส่วนที่เหลืให้ล้แล้วสร้จ
กยในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2522 หกจ้ลยไม่ลงมืทงนกยในก้หนดเวลา
โจทก์มืสิทธิบอกเลิกสัญญา และจ้งผู้อื่นทงนต่อจกจ้ลย โดยยอมให้โจทก์ปรับ
เป็นรยวัน วันละ 400 บาท นับแต่วันที่ล้งลยก้หนดวันล้แล้วสร้จตามสัญญาจนถึง
วันที่งนล้แล้วสร้จ ปรกฏว่จ้ลยมิได้ลงมืทงนตามสัญญาจนพ้นก้หนดรยะ
เวลาที่ตกลงจ้ยเงินงวดแรก โจทก์ได้เตือนจ้ลยให้ปฏิบัติตามสัญญา แต่จ้ลยเพิก
เฉยโจทก์จึงได้มืหนังสือบอกเลิกสัญญาไปยังจ้ลยและว่จ้งบริษัทหาญเจริญเอน
เตอร์ไพรส์เชียงรยจ้ก้ด ทงนดังกล่าวจนล้แล้วสร้จในรค 1,379,448 บาท
ทำให้โจทก์ต้องจ้งผู้รับจ้งรยใหม่เป็นเงินเกินกว่ที่จ้งจ้ลยจ้นว 804,678
บาท จ้ลยต้องรับผิดชำระค้ปรับตามสัญญาเป็นรยวันในอัตราวันละ 400 บาท
รวม 134 วัน คิเป็นเงิน 53,600 บาทขอให้จ้ลยชดใช้ค้ปรับและค้เสียหายที่จ้ย
ค้จ้งเพิ่มขึ้นรวมเป็นเงิน 858,278 บาท พร้อมด้วยคอกเบี้ยอัตราร้ยละเจ็ดครึ่งต่อ
ปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ฟ้องจนกว่จะชำระสร้จแก่โจทก์

จ้ลยให้การว่ จ้ลยได้ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อโจทก์ถูกต้องครบถ้วนตาม
สัญญาทุกประการ แต่โจทก์ไม่ยอมรับงนที่จ้ลยทงนท้งไม่ได้แจ้งเหตุขัดข้อง จ้ลย
จึงไม่ผิดสัญญาต่อโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะปรับจ้ลย เพราะโจทก์ไม่ได้รับความ
เสียหายหากจะปรับก็ปรับได้ไม่เกินวันละ 10 บาท ค้ปรับขาดอายุความล้แล้วเพราะ
เป็นการปรับอันเกิดจกการจ้งรยงน ฟ้องโจทก์ในส่วนที่รียกค้เสียหายเนื่องจาก
จ้งบุคคลอื่นมาทงนสูงเกินความเป็นจริงและขาดอายุความ เนื่องจากฟ้องเกินกว่

1 ปี นับแต่วันที่โจทก์ทราบความเสียหายและทราบผู้ก่อความเสียหาย โจทก์ไม่เคยบอกกล่าวหรือบอกเลิกสัญญากับจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 804,678 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จคำขออื่นให้ยก

โจทก์จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระค่าเสียหายเป็นเงิน 775,939.50 บาท แก่โจทก์ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามสัญญาจ้างเอกสารหมายเลข ป.จ.4 ข้อ 4 ของศาลแพ่ง กำหนดให้จำเลยส่งมอบงานงวดที่ 1 ให้เสร็จภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2522 และให้ส่งมอบงานงวดที่ 2 ให้เสร็จภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2522 และตามสัญญาดังกล่าว ในข้อ 5 ระบุไว้ว่า "ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะเริ่มลงมือทำงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนด ภายในวันที่ 10 กันยายน 2522 และให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2522 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาดังกล่าวก็ดี หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนดเวลาที่ดี หรือล่วงกำหนดเวลาแล้วเสร็จบริบูรณ์ไปแล้วก็ดี หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีอำนาจจ้างผู้อื่นทำงานนี้ต่อจากผู้รับจ้างได้ด้วย" สิทธิเรียกร้องของโจทก์ตามข้อเท็จจริงที่ฟังได้เป็นยุติตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จำนวนค่าเสียหายของโจทก์เกิดจากจำเลยประพฤติดัดสัญญาไม่ชำระหนี้เลย เป็นเหตุให้โจทก์ต้องจ้างให้ผู้อื่นมาทำการงานแทนจำเลย กล่าวคือ จำเลยได้ตกเป็น

ผู้ผิคนัดไม่ชำระหนี้มาตั้งแต่เมื่อครบกำหนดส่งมอบงานงวดที่ 1 วันครบกำหนดส่งมอบงานงวดที่ 1 ตามสัญญาข้อ 4 คือวันที่ 3 ตุลาคม 2522 ดังนั้นจำเลยจึงผิคนัดตั้งแต่วันดังกล่าว โจทก์จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและบังคับตามสิทธิเรียกร้องกับจำเลยได้นับแต่วันที่จำเลยผิคนัดดังกล่าว ดังนั้น อายุความจึงต้องเริ่มนับแต่ขณะที่โจทก์อาจจะบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 169 เดิม (193/12 ที่แก้ไขใหม่) โจทก์มาฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2532 นับถึงวันฟ้องเกินกำหนด 10 ปี คดีโจทก์จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 เดิม(มาตรา 193/30 ที่แก้ไขใหม่) จำเลยจึงมีสิทธิที่จะปฏิเสธการชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องนั้นได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 188 เดิม (มาตรา 193/10 ที่แก้ไขใหม่)

พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์

(อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักกราล-สวรรณค์ ตักดารักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ